# 劳动法与社会保障法·精简背诵版

期末复习 | 6 章 | 156 个知识点 | 61 个课堂案例

**这一版只放该背的东西：**每章四块——知识点一句话结论、老师课堂案例（结论版）、名词解释、必背数字。

**与完整版的分工：**完整版（网页 / 打印版 PDF）含讲解、依据、逐页要点，用于查漏；本版用于考前重复背。

**通用答题模板（各章通用，只印一次）：**

① 案例分析四步：主体与关系 → 性质认定（从属性三性/三要件） → 适用规则与条号 → 结论与救济。

② 辨析题三句：判断「正确/错误」→ 理由分点（①…②…③…，每点一个依据）→ 一句收束结论。

③ 名词解释三段：定义（一句） + 要点/特征（2–3 点） + 一句补充（区别或意义）。

**考试安排（最后一节课录音原话）：**周四 18:00–20:00；原上课教室不变，行政管理专业 → A201、英语专业 → 一教 A401；具体日期以课程群通知为准。老师明确：**第三章劳动合同法是重点。**

## 第一章 导论

### 一、知识点一句话结论

全章 23 个知识点（kc1.22、kc1.23 为对照 PPT 补入），按学习顺序；「必考 / 重点」是标签，最后两列是考场最容易错的点。

| 编号 | 知识点 | 一句话结论（是什么/要件/效果） | 易错 |
|---|---|---|---|
| kc1.1 | 劳动法的概念（中国通说）·必考 | 调整劳动关系及与其密切联系的其他社会关系的法律规范总称，两类关系须写全。 | 只写劳动关系，漏五类其他关系。 |
| kc1.2 | 广义劳动法与狭义劳动法·重点 | 狭义指一国劳动法典（我国《劳动法》）；广义指法典加配套法规、规章。 | 差别在范围，不在效力。 |
| kc1.3 | 英美法系概念·了解 | 英国口径近工业法；美国分劳动法（集体）、雇佣法（个人）、就业歧视法。 | labor law 不等于我国劳动法。 |
| kc1.4 | 大陆法系概念·重点 | 德国杜茨：从属劳动者（雇员）的特别法、特别债法，契约自由须修正。 | 特别债法不等于仍属民法。 |
| kc1.5 | 社会保障法·必考 | 调整社会保障关系；含社会保险、社会救济、社会福利、社会优抚四类。 | 仅社会保险与劳动关系高度咬合。 |
| kc1.6 | 独立法律部门与社会法·必考 | 经私法公法化：保留合同机制又加国家干预，归入社会法（第三法域）。 | 私法公法化不等于变成公法。 |
| kc1.7 | 劳动关系变迁五阶段·重点 | 不自由劳动→租赁劳动→团体主义→雇佣契约→劳动契约（债＋身份）。 | 雇佣契约与劳动契约说反。 |
| kc1.8 | 劳动法产生的前提·必考 | 劳动力所有者与使用者分离；分离才需合同连接、才需法管劳动条件。 | 前提不是标志，标志是 1802 年。 |
| kc1.9 | 劳动法产生四阶段·必考 | 劳动力租赁→劳工法规→工厂立法→劳动法，后两步才转向保护劳动者。 | 劳工法规＝最低工时、最高工资。 |
| kc1.10 | 1802 年英国法·必考 | 《学徒健康与道德法》是产生标志：9 岁以下禁用、禁夜班、缩短工时。 | 是单行工厂立法，不是法典。 |
| kc1.11 | 两种调整路径·重点 | 任意性调整（债权债务、at-will）与强行法干预（劳动公法）并存。 | at-will 并非零限制。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| kc1.12 | 契约法→保护法→保险法·重点 | 契约法→保护法→被雇者保险法→社会保险法，风险由个人转社会分担。 | 三阶段不是后者取代前者。 |
| kc1.13 | 劳动法上的劳动·必考 | 劳动力所有者将劳动力有偿提供给他人使用，区别于自我使用劳动力。 | 有报酬不等于即受劳动法调整。 |
| kc1.14 | 劳动法上劳动四特点·必考 | ①职业有偿②基于契约受雇③从属性④自由，四者齐备才入门。 | 志愿者卡①、监狱劳动卡④。 |
| kc1.15 | 从属性三性·必考 | 人格（行为受支配、亲自履行、服从制裁）、经济（资源与风险归单位）、组织（纳入组织体、业务组成）。 | 三性非打分表；组织从属性不单独作要件。 |
| kc1.16 | 从属性产生的原因·了解 | ①社会化大生产②劳动力是特殊商品③劳动力是生活来源④市场供大于求⑤劳动力依赖资本⑥实力悬殊⑦单位控制分配权。 | 原因是解释，不是认定标准。 |
| kc1.17 | 2005 年三要件·必考 | 主体适格 + 受劳动管理从事有报酬劳动 + 劳动是单位业务组成部分，同时具备即成立。 | 「同时具备」缺一不可；书面合同只是证据。 |
| kc1.18 | 其他社会关系·重点 | 五类：争议调解仲裁、社会保险及管理、执法监督、工会关系、劳动行政管理。 | 集体劳动关系看工会，不看人数。 |
| kc1.19 | 当代挑战·了解 | 四项：强弱缓和、社会安全法越界、全球化、产业变革（工业社会→信息社会）。 | 须说清各动摇了哪个假设。 |
| kc1.20 | 新就业形态认定·高频 | 2021 年八部门三分法：劳动合同 / 书面协议 / 民事法律；认定仍回归从属性 + 要素式、事实优先。 | 三分法是分类处理，不是新认定标准。 |
| kc1.21 | 中国劳动法体系·必考 | 宪法、法律 9 部、法规 16 部、地方性法规、部门规章 74 部、司法解释（一）（二）。 | 2001—2013 四个旧解释已失效。 |
| kc1.22 | 台湾地区学者观点·了解 | 史尚宽：规范劳动关系及附随一切关系的法律制度全体；黄越钦分雇佣、劳资、劳工安全福祉、劳动市场、工作环境五法。 | 黄越钦是五编制，不是三性。 |
| kc1.23 | 数字时代认定方法·高频 | 「从属性 + 要素式」四问：有无、强弱、定性、定量；一元以人格从属性分出类雇员，二元看控制权 + 经济现实性。 | 平台用工三性已不再同时具备。 |

## 二、老师课堂案例（结论版）

16 个案例均为老师课上所讲；老师当时未给定论的，结论按现行法与法条核对表补足。

| 案例 | 一句话案情 | 结论 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 1 家教打折 | 假期家教约定每小时 200 元，结算时家庭打折引发纠纷。 | 属民法调整的劳动，不适用劳动法。 | 《劳动法》第 2 条（家庭非用人单位） |
| 2 行李托管与保姆 | 车站付费托运行李；家庭雇保姆因工资、休息起纠纷。 | 均归民法，家庭、个人不是用人单位。 | 《劳动法》第 2 条；法释〔2020〕26 号第 2 条第（四）项 |
| 3 内蒙古中巴 | 签劳务合作协议，首日被安排开中巴出事身亡。 | 协议不排除劳动关系，应认定工伤，未参保由单位支付。 | 劳社部发〔2005〕12 号第 1 条；《工伤保险条例》第 14 条第（一）项；《社会保险法》第 41 条 |
| 4 闪送玉某 | 签合作协议约定非劳动关系，抢单送件时发生交通事故。 | 自主接单、按单计酬，从属性不足，不构成劳动关系。 | 指导性案例 237—240 号；法发〔2022〕36 号第 7 条；人社部发〔2021〕56 号 |
| 5 怀孕女工 | 凭医嘱请假未获准，按医嘱休息被以旷工解除。 | 属病假非旷工，解除违法，可请求继续履行或赔偿金。 | 《劳动合同法》第 39、42、48、87 条；《女职工劳动保护特别规定》第 5 条 |
| 6 阿里病假旅游 | 持医院证明请假获准，病假期间赴巴西旅游被发现。 | 属虚假病假，可依严重违纪解除，不付经济补偿。 | 《劳动合同法》第 4、39 条第（二）项、第 43 条 |
| 7 5000 / 5800 二选一 | 公司给两方案：5000 元含社保，或 5800 元不缴社保。 | 约定无效，社保是法定强制义务。 | 《社会保险法》第 4、58 条；法释〔2025〕12 号第 19 条 |
| 8 户口服务期 | 承诺解决北京户口，约定 5 年服务期、离职付 10 万违约金。 | 该违约金约定无效，提前 30 日书面通知即可解除。 | 《劳动合同法》第 22、23、25、37 条 |
| 9 沃尔玛闭店 | 常德沃尔玛闭店未提前 30 天通知、未协商，69 名员工与工会申请仲裁。 | 属集体劳动关系；程序违法，构成违法解除。 | 《劳动合同法》第 41、48、87 条 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 全红婵 | 跳水运动员七八岁开始训练，就业年龄低于 16 周岁。 | 特殊行业经审批可低于 16 周岁，须保障义务教育。 | 《劳动法》第 15 条 |
| 11 保洁转雇 | 月薪 5000 元的保洁留 2000 元，用 3000 元另雇他人代做。 | 不允许，劳动义务须亲自履行。 | 人格从属性之亲自履行；《劳动合同法》第 29 条 |
| 12 重庆周某 | 快递揽派、打卡领件、按单计酬，两级法院结论相反。 | 二审终审：存在隐性控制，构成劳动关系。 | 指导性案例 237—240 号；法发〔2022〕36 号第 7 条 |
| 13 主播王某 | 签独家经纪合同约定非劳动关系，账号由公司运营分成。 | 不构成劳动关系（最高院指导性案例口径）。 | 最高法指导性案例（网络主播确认劳动关系案） |
| 14 Uber 加州 | 加州司机诉 Uber 主张雇员身份，公司主张独立承包人。 | 加州现行规则下为独立承包人，非雇员。 | 加州 AB5（2020）、Prop 22（2020，2024 年维持） |
| 15 法院招助理 | 招 20 名法官助理，公告写明男女各 10 名。 | 构成间接歧视。 | 《就业促进法》第 3、27 条 |
| 16 勤工助学 | 校内勤工助学时薪低于北京市小时最低工资标准。 | 在校生勤工助学非劳动关系，不适用最低工资。 | 劳部发〔1995〕309 号第 12 条；《劳动法》第 2 条 |

## 三、名词解释（背这一列）

| 术语 | 定义（≤50 字，可直接写答题卡） |
|---|---|
| 劳动法 | 调整劳动关系及与其密切联系的其他社会关系的法律规范总称。 |
| 狭义劳动法 | 一国劳动法典性质的法律；我国即 1994 年通过、1995 年施行的《劳动法》。 |
| 广义劳动法 | 劳动法典及与其配套的一系列劳动法规、规章的总称。 |
| 社会保障法 | 调整社会保障关系的法律规范总称，含社会保险、救济、福利、优抚四类。 |
| 社会法 | 公私法交融生成的第三法域，兼含合同机制与国家干预，典型为劳动法。 |
| 劳动关系 | 劳动者与用人单位在实现社会化劳动中形成、形式平等而实质从属的社会关系。 |
| 个别劳动关系 | 劳动者个人与用人单位之间形成的劳动关系，是最基本、数量最多的形态。 |
| 集体劳动关系 | 工会代表劳动者与用人单位（团体）形成、以集体协商谈判为形式的劳动关系。 |
| 从属性 | 劳动者在人格、经济、组织上依附用人单位、接受支配性劳动管理的状态。 |
| 人格从属性 | 劳动行为的内容、时间、地点、方式由单位决定；须亲自履行；服从指示、检查与制裁。 |
| 经济从属性 | 劳动者被纳入单位经济组织与生产结构，生产组织、条件、原材料与经营风险归单位。 |
| 组织从属性 | 劳动者被纳入单位组织体系，其提供的劳动构成单位业务的组成部分。 |
| 劳动法上的劳动 | 劳动力所有者将劳动力有偿提供给他人使用，即在从属关系中所为的职业有偿劳动。 |
| 劳工法规 | 工业革命初期以国家强制迫使失地农民进厂、并规定最低工时与最高工资的立法。 |
| 工厂立法 | 以 1802 年英国《学徒健康与道德法》为开端、规定工时上限与工资下限保护劳动者的立法。 |
| 不完全劳动关系 | 不完全符合确立劳动关系情形但受企业劳动管理，订书面协议、部分适用劳动标准。 |
| 新就业形态劳动者 | 线上接受平台发布的配送、出行、运输、家政服务任务、按平台要求提供网约服务获酬的劳动者。 |
| 事实优先原则 | 认定劳动关系以事实上的劳动管理与从属性为准，不受协议名称及排除约定的拘束。 |
| 类雇员 | 人格从属性弱化或不具备、经济上仍依附用工方的劳动者，介于劳动关系与民事关系之间。 |
| 支配性劳动管理 | 劳动关系的本质特征，指用人单位对劳动时间、劳动过程施加的控制与支配。 |
| 仲裁前置 | 劳动争议原则上须先仲裁后诉讼；但一裁终局案件中劳动者仍可起诉（第 48 条），用人单位只能申请撤销（第 49 条）。 |
| 劳动（一般意义） | 人们消费劳动力、动用劳动资料、改变劳动对象、创造使用价值的有意识有目的的活动。 |
| 社会劳动关系 | 劳动者、雇主与政府三方参与形成的劳动关系，如校园招聘中企业、学校与学生之间的关系。 |

## 四、必背数字 / 期限 / 比例

| 事项 | 数字 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 劳动法产生标志 | 1802 年 英国《学徒健康与道德法》 | PPT 第 17—18 页 |
| 劳动力租赁入法典 | 1804 年《法国民法典》第 1710 条 | PPT 第 17 页 |
| 劳动法脱离民法 | 1922 年《苏俄劳动法典》 | PPT 第 19 页 |
| 《劳动法》 | 1994 年 7 月 5 日通过，1995 年 1 月 1 日施行（2018 年第二次修正） | 主席令第 28 号 |
| 劳动关系认定三要件 | 2005 年 5 月 25 日通知，三项须「同时具备」 | 劳社部发〔2005〕12 号第 1 条 |
| 《劳动合同法》《就业促进法》 | 2008 年 1 月 1 日施行 | 《劳动合同法》第 98 条 |
| 《劳动争议调解仲裁法》 | 2008 年 5 月 1 日施行 | 第 54 条 |
| 《社会保险法》 | 2011 年 7 月 1 日施行 | 第 98 条 |
| 法定最低就业年龄 | 16 周岁；文艺、体育、特种工艺经审批可例外 | 《劳动法》第 15 条 |
| 法定退休年龄 | 男 63、女干部 58、女工人 55 周岁（2025 年 1 月 1 日起渐进） | 2024 年延迟退休决定 |
| 劳动法体系 | 法律 9 部、法规 16 部、部门规章 74 部 | PPT 第 38 页 |
| 社会保障关系 | 4 类：社会保险、社会救济、社会福利、社会优抚 | PPT 第 7 页 |
| 新就业形态三分法 | 3 类情形（劳动合同 / 书面协议 / 民事法律） | 人社部发〔2021〕56 号第（二）项 |
| 新就业形态劳动者 | 4 类任务：配送、出行、运输、家政服务 | 人社厅发〔2023〕50 号第 2 条 |
| 预告解除与社保登记 | 提前 30 日；社保登记自用工之日起 30 日内 | 《劳动合同法》第 37、41 条；《社会保险法》第 58 条 |
| 经济性裁员人数 | 20 人以上，或不足 20 人但占职工总数 10% 以上 | 《劳动合同法》第 41 条 |
| 劳动争议解释（一） | 2020 年 12 月 29 日公布、2021 年 1 月 1 日施行，54 条 | 法释〔2020〕26 号 |
| 劳动争议解释（二） | 2025 年 7 月 31 日公布、9 月 1 日施行，21 条 | 法释〔2025〕12 号 |
| 职业伤害保障试点 | 2022 年 7 月 1 日启动；2025 年 7 月 1 日扩至 17 省 11 平台；2026 年 7 月 1 日全国推开 | 人社部发〔2025〕24 号 |
| 新就业形态规章 | 2026 年 10 月 8 日《权益保障办法（征求意见稿）》，尚未生效 | 人社部 |
| 众包骑手裁判文书 | 321 件（2017 年 5 件、2018 年 27 件、2019 年 129 件、2020 年 153 件；民事 314 件、刑事 7 件） | PPT 第 32 页 |
| 新就业形态规模 | 2020—2024 年民事纠纷约 42 万件；劳动者占职工总数 21%、约 8400 万人 | PPT 第 37 页 |

# 第二章 就业促进法

## 一、知识点一句话结论

全章 26 个知识点（2.23—2.26 为对照 PPT 补入），按学习顺序；括号内「必考/重点/高频/了解」是标签，最后一列是考场最容易错的点。

| 编号 | 知识点 | 一句话结论（是什么/要件/效果） | 易错 |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 就业的界定与特征（重点） | 指有劳动能力的公民在法定劳动年龄内自愿从事有报酬或经营收入的社会活动；特征为主体特定、自愿、有益社会、有偿劳动。 | 就业不等于已建立劳动关系 |
| 2.2 | 就业的一般形式（了解） | 正规与非正规部门就业：差别在法律保障覆盖与工作稳定；灵活就业与标准用工：差别在灵活程度与从属性强弱。 | 非正规部门不等于非法就业 |
| 2.3 | 就业方针政策沿革（高频） | 三阶段：新中国成立初期「两扇门」；1980 年「三结合」（介绍就业、组织起来就业、自谋职业）；2002 年积极就业政策。 | 原文三项勿记成政府安排 |
| 2.4 | 就业优先战略（重点） | 十九大：就业优先战略＋积极就业政策，实现更高质量和更充分就业；二十大：强化就业优先政策、健全就业促进机制，促进高质量充分就业。 | 两次会议的目标表述不可互换 |
| 2.5 | 就业促进的国家职责（高频） | 三项：扩大就业；发展职业教育和职业培训；完善就业援助制度。政府是促进者，不是就业结果的保证人。 | 国家不保证人人有岗位 |
| 2.6 | 就业歧视的界定（必考） | 基于法律禁止的事由，在就业或职业上作出的区别、排斥或优惠，效果为取消或损害机会平等、待遇平等（1958 年 ILO 第 111 号公约）。 | 我国法条是「四种＋等」 |
| 2.7 | 认定就业歧视的六要素（重点） | 歧视原因、歧视行为、歧视类型、歧视领域、歧视后果、歧视例外；须同步考察，缺一项即不构成。 | 六要素不等于构成五要件 |
| 2.8 | 直接歧视与间接歧视（重点） | 直接歧视按禁止理由明示划线；间接歧视表面中性而实际使特定群体相对不利，除有合法目的、客观理由且手段必要适当。 | 间接歧视看后果不看动机 |
| 2.9 | 骚扰与报复性歧视（重点） | 骚扰：基于法定理由的侮辱、贬损、侵犯或制造敌意羞辱环境；报复性歧视：对申诉者、作证者实施或威胁不利对待。 | 骚扰不以实质损失为前提 |
| 2.10 | 拒绝提供合理便利的歧视（必考） | 拒绝采取必需且适当措施使残障人能获得、参与就业或教育培训，构成歧视；以不施加不相称负担为限。 | 合理便利不等于降低录用标准 |
| 2.11 | 我国法上的七类歧视（必考） | 性别、户籍与地域、年龄、健康、残疾、身体、其他共七类；第七类为兜底。 | 七类是实践类型，非法条列举 |
| 2.12 | 就业歧视的构成要件（必考） | ①区别对待②发生在法律禁止的领域且无法律允许③属法律禁止的事由④带来不利后果⑤区别对待与不利后果有因果关系。 | 五要件不含主观故意 |
| 2.13 | 合理的区别对待（必考） | 两类不视为歧视：基于特定工作的内在需要；保护或援助的特殊措施（暂行特别措施、肯定性行动）。 | 须单设抗辩段，勿并入要件 |
| 2.14 | 工作场所性骚扰的界定（必考） | 广义指因被害人性别而在其就业上加诸不受欢迎的条件，含不受欢迎的性接近、性好处要求、性本质言行及敌意羞辱环境。 | 被害人男女均可；不限工作场所 |
| 2.15 | 特征与「合理女性」标准（重点） | 八项特征（受害普遍、案件增加、形式多样、男施女受、接受度差异、经济弱势、多沉默、社会代价大）；判断采「合理女性」标准。 | 不是「特别敏感女性」的标准 |
| 2.16 | 交换式性骚扰（必考） | 以明示或暗示的性要求，换取职务取得、丧失或劳动条件变更，多发生于有管理监督权者与下属之间。 | 须有实质损失，否则改敌意型 |
| 2.17 | 敌意工作环境性骚扰（必考） | 行为严重性足以改变受雇人工作情形、满足性别歧视要件，即使无实质工作损失雇主仍须负责；典型如黄色笑话、窥视、毛手毛脚。 | 多「知悉或应知悉未补救」要件 |
| 2.18 | 性的徇私与非受雇人型（重点） | 性的徇私：与上司性交换换得较好待遇，对其他受雇者构成骚扰；非受雇人型：客户等公司外人员实施。 | 徇私受害人不是该下属 |
| 2.19 | 性骚扰的雇主责任（必考） | 管理监督层——交换式为绝对责任；一般受雇人——知悉或应知悉且未补救才负责；非受雇人——负安全保障义务。 | 绝对责任勿扩及同事之间 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.20 | 《民法典》第 1010 条（重点） | 第 1 款：违背意愿以言语、文字、图像、肢体行为实施性骚扰，受害人可请求行为人担责；第 2 款：单位负预防、受理投诉、调查处置义务。 | 第 2 款不是单位连带赔偿 |
| 2.21 | 妇女权益保障法等依据（重点） | 第23条禁止性骚扰并给投诉、报案、民事诉讼三条通道；第25条八项措施：①制度②机构人员③教育培训④安保⑤投诉渠道⑥调查处置⑦维权协助⑧其他；女职工特别规定第11条管劳动场所性骚扰。 | 第 23 条不是就业性别歧视条款 |
| 2.22 | 救济案由（重点） | 就业歧视走「平等就业权纠纷」；性骚扰走「性骚扰损害责任纠纷」，2026 年 1 月 1 日起为第 409 项。 | 2025 年是重排编号而非首设 |
| 2.23 | 「歧视」的三种定义（了解） | 《现代汉语词典》：不平等地看待；《朗文法律词典》：对相同地位者给予不同待遇；台湾《就业服务法》列种族、籍贯、容貌等事由。 | 词典定义不是法条定义。 |
| 2.24 | 台湾地区《两性工作平等法》两款定义（了解） | 一款：执行职务时受性要求或性别歧视言行，造成敌意、胁迫或冒犯性环境；二款：以性要求换取契约成立、存续、变更及奖惩升迁。 | 两款对应敌意型与交换型。 |
| 2.25 | 两类性骚扰的五项要件（重点） | 共通：属被保护群、受不受欢迎的性行为、与性别有因果；交换式另需实质损失，敌意型另需影响雇用条件＋知悉未补救。 | 交换式要损失，敌意型不要。 |
| 2.26 | 美国平等就业机会委员会三项标准（了解） | ①以配合要求为受雇条件②以配合或拒绝影响相关就业机会③目的或效果不合理影响工作表现或造成胁迫敌意环境。 | 三项是判断基准，不问动机。 |

## 二、老师课堂案例（结论版）

6 个案例均为老师本章课上真实讲过：案例 1—3 为司法实例，案例 4 为课堂点名设问，案例 5—6 为课堂举例。

| 案例 | 一句话案情 | 结论 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 案例1 地域歧视案 | 公司以「河南人」为由，对求职者投递的法务专员、董事长助理两个岗位回复「不合适」。 | 构成地域歧视，原告胜诉；第一时间公证固定证据是胜诉关键。 | 《就业促进法》第 3、26、62 条；指导案例 185 号（闫佳琳案，赔 1 万元并登报道歉） |
| 案例2 重庆副总案 | 副总经理黄某工作时间以不雅言语、不良肢体行为骚扰多名女职工，公司依规章制度解除。 | 解除合法，黄某请求违法解除赔偿 77480.55 元未获支持。 | 《民法典》第 1010 条第 2 款；最高法「民法典颁布五周年第二批典型案例」案例四 |
| 案例3 同事性骚扰案 | 付某追求同事王某实施性骚扰，写保证书后仍再犯，王某报警并索赔 22 万余元。 | 构成性骚扰、侵权成立，支持赔礼道歉与损害赔偿。 | 《妇女权益保障法》第 23 条；《民法典》第 1010 条第 1 款 |
| 案例4 实习生被解除案 | 公司以「不需要实习生」单方解除与冯某的实习关系，冯某主张该解除不合法。 | 教学实习、勤工助学不成立劳动关系；以就业为目的并受劳动管理的成立。 | 1995 年原劳动部《关于贯彻执行〈劳动法〉若干问题的意见》第 12 条；《劳动合同法》第 7 条 |
| 案例5 4050 政策 | 对 4050 人员、残疾人按比例就业、少数民族高考加分等，按身份给特定群体优惠对待。 | 属保护或援助的特殊措施，不构成就业歧视。 | ILO 1958 年公约及建议书；《就业促进法》第 28、29 条 |
| 案例6 无障碍通道 | 教学楼缺残疾人通道与设施，残疾人无法进入使用、无法参加教育培训。 | 构成拒绝提供合理便利的歧视（加建通道非不相称负担）。 | 《残疾人权利公约》第 9、27 条；《就业促进法》第 29 条；《无障碍环境建设法》 |

## 三、名词解释（背这一列）

| 术语 | 定义（可直接写答题卡） |
|---|---|
| 就业 | 有劳动能力的公民在法定劳动年龄内自愿从事有一定劳动报酬或经营收入的社会活动。 |
| 就业歧视 | 基于法律禁止的事由，在就业或职业上作出的区别、排斥或优惠，效果为取消或损害机会平等或待遇平等。 |
| 就业歧视的构成要件 | 认定歧视须具备区别对待、禁止领域、禁止事由、不利后果、因果关系五项，且不属合理区别对待。 |
| 直接歧视 | 基于法律禁止的理由，在就业或职业上直接给予个体差别对待，如招聘写明「男性优先」。 |
| 间接歧视 | 表面中性的规定、措施或行为，使特定特征群体处于相对不利后果，且无合法目的、客观理由与必要适当手段。 |

| | |
|---|---|
| 骚扰 | 基于种族、民族、性别、性倾向、宗教信仰、残障等对他人实施的侮辱、贬损、侵犯或制造敌意羞辱环境的行为。 |
| 报复性歧视 | 对提出歧视申诉、或在诉讼中提供证据信息的个人，实施或威胁实施不利对待。 |
| 拒绝提供合理便利的歧视 | 拒绝采取必需且适当措施使残障人能获得、参与就业或教育培训；以不施加不相称负担为限。 |
| 合理区别对待 | 基于特定工作的内在需要，或属保护、援助性特殊措施的区别对待，不视为就业歧视。 |
| 工作内在需要 | 区别对待所依据的因素与特定岗位的履行能力有实质关联、为岗位运营所必需，即真正的职业资格要求。 |
| 先赋因素 | 出生伊始即具有、个人难以选择和控制的因素，如性别、户籍、地域、年龄、外貌、民族、种族、宗教。 |
| 暂行特别措施 | 为加速实现特定群体事实上平等而临时采取的优惠措施；《消除对妇女一切形式歧视公约》称暂行特别措施，美国称肯定性行动，欧洲称积极行动，如残疾人按比例就业、4050 人员政策。 |
| 平等就业权 | 劳动者依法享有的平等就业与自主择业、不因法定禁止事由而受歧视的权利。 |
| 就业援助 | 国家对就业困难人员通过税费减免、社保补贴、公益性岗位安置等给予优先扶持和重点帮助的制度。 |
| 工作场所性骚扰 | 行为人因被害人性别而在其就业上加诸不受欢迎的条件，含性接近、性好处要求、性本质言行及敌意环境。 |
| 交换式性骚扰 | 以明示或暗示的性要求，作为取得职务、丧失职务或变更劳动条件的交换，多发生于管理监督者与下属之间。 |
| 敌意工作环境性骚扰 | 行为严重性足以改变受雇人工作情形、满足性别歧视要件，即使无实质工作损失，雇主仍须负责。 |
| 性的徇私 | 与上司发生性交换而换得较好工作待遇，对其他受雇者构成不应有的骚扰（sexual favoritism）。 |
| 合理女性标准 | 判断是否构成性骚扰时，以同等情境下一般理性女性的感受为准，认为已构成冒犯即可。 |
| 雇主责任（性骚扰） | 单位按行为人身份分层承担的责任：管理监督层最重，一般受雇人以知悉或应知悉未补救为限。 |
| 性骚扰的单位防治义务 | 单位应采取合理的预防、受理投诉、调查处置等措施，防止和制止利用职权、从属关系实施性骚扰。 |
| 性骚扰损害责任纠纷 | 侵权责任纠纷项下的独立民事案由，现行编号第 409 项，受害人可据此直接起诉。 |

## 四、必背数字 / 期限 / 比例

| 事项 | 数字 | 依据 |
|---|---|---|
| ILO 反歧视公约通过年份 | 1958 年（第 111 号公约） | 《消除就业和职业歧视公约》 |
| 《就业促进法》通过 / 施行 / 修正 | 2007.8.30 通过；2008.1.1 施行；2015.4.24 修正 | 《就业促进法》 |
| 法定禁止歧视事由 | 四种（民族、种族、性别、宗教信仰）+「等」字兜底 | 《就业促进法》第 3 条第 2 款 |
| 构成要件 / 六要素 | 5 项 / 6 项 | 第 26 条；1958 年公约 |
| 学理类型 / 实践类型 | 5 类 / 7 类 | 课件第 8、12 页 |
| 《妇女权益保障法》修订与施行 | 2022.10.30 修订；2023.1.1 施行；共 86 条 | 主席令第一二二号 |
| 第 25 条用人单位措施 | 8 项 | 《妇女权益保障法》第 25 条 |
| 《民法典》第 1010 条 | 2 款；2021.1.1 施行 | 《民法典》 |
| 工作场所性骚扰特征 | 8 项，「合理女性」为第（5）项 | 课件第 19 页 |
| 性骚扰类型（课件） | 3 类（交换式、敌意环境、性的徇私）+非受雇人型 | 课件第 20—22 页 |

| | | |
|---|---|---|
| 重庆副总案赔偿请求 | 77480.55 元（非「700 多块」） | 最高法民法典五周年第二批典型案例案例四 |
| 性骚扰损害责任纠纷编号 | 第 409 项；2026.1.1 起施行 | 法〔2025〕226 号、227 号 |
| 该案由编号变迁 | 2019.1.1「348 之一」→ 2020 年改 372 → 2025 年改 409 | 法〔2018〕344 号（2019.1.1 首设）、法〔2025〕226、227 号（重排） |
| 平等就业权纠纷位置 | 「11.一般人格权纠纷」项下第（1）项 | 《民事案件案由规定》 |
| 指导案例 185 号 | 2022.7.4 通过、7.6 发布；赔偿 10000 元 | 指导案例 185 号 |
| 闫佳琳案案号 | （2019）浙 0192 民初 6405 号，2019.11.26 判决；二审（2020）浙 01 民终 736 号维持 | 杭州互联网法院、杭州中院 |
| 原劳动部意见第 12 条 | 1995 年（勤工助学不视为就业） | 关于贯彻执行《劳动法》若干问题的意见 |
| 就业歧视民事诉权 | 第 62 条 | 《就业促进法》第 62 条 |
| 女职工特别规定条号分工 | 第 5 条（孕产哺乳） / 第 11 条（劳动场所性骚扰） | 《女职工劳动保护特别规定》 |
| 性骚扰特征调查数据 | 《红书》9000 名读者 88%；《哈佛商业评论》7408 名经理 63%；1986 年 75%；1988 年联邦雇员女 42%、男 14% | PPT 第 18—19 页 |

# 第三章 劳动合同法

## 一、知识点一句话结论

全章 36 个知识点：3.1—3.28 按学习顺序，3.29—3.36 为对照 PPT 逐页要点补入的遗漏考点；〔必考〕〔重点〕是标签，最后一列是考场最容易错的地方。服务期、竞业限制、无效合同、事实劳动关系、履行与变更五处课堂未展开，按现行法条与司法解释补齐。

| 编号 | 知识点 | 一句话结论（是什么/要件/效果） | 易错 |
|---|---|---|---|
| 3.1 | 劳动合同概念与特征〔必考〕 | 概念：第16条，确立劳动关系、明确双方权利义务的协议；实质特征为从属性（人格＋经济从属），兼附合、双务有偿、继续性、不完全、关系性；标的为劳动行为。 | 无固定期限不等于终身合同，仍可依第39—41条解除。 |
| 3.2 | 用人单位主体范围〔重点〕 | 第2条定主体范围；分支机构取得营业执照方可作为用人单位签约（实施条例第4条）；超龄用工不再一律按劳务关系。 | 「领退休金即劳务关系」已被法释〔2025〕12号第21条废止。 |
| 3.3 | 订立原则与告知义务〔必考〕 | 第3条五原则；第8条单位主动如实告知、劳动者仅答「与劳动合同直接相关」情况；第9条禁扣证件收财物。 | 「直接相关」即与岗位匹配，不匹配不构成欺诈。 |
| 3.4 | 书面合同三阶段〔必考〕 | 第10条、第82条第1款：1个月内订立合法；超1个月不满1年付双倍工资（最多11个月）；满1年视为无固定期限并补签。 | 双倍工资最多11个月，莫算成12个月。 |
| 3.5 | 期限三类型〔必考〕 | 第12—15条：固定期限、无固定期限（约定无确定终止时间）、以完成一定工作任务为期限三类。 | 「无确定终止时间」被简写成「无终止时间」即错。 |
| 3.6 | 无固定期限应当型〔必考〕 | 第14条第2款三项：①连续工作满10年②改制重订时连续满10年且距退休不足10年③连续订立二次固定期限后续订；年限含2008年前、非因本人原因换单位合并（实施条例第9、10条）。 | 「公司安排」须劳动者举证，举证不能按个人原因。 |
| 3.7 | 可以型、视为型与主动权〔重点〕 | 第14条第2款：劳动者提出或同意续订即应订无固定期限；第3款满1年不订书面合同视为已订。 | 劳动者提出不需单位同意，单位提出才需劳动者同意。 |
| 3.8 | 规章制度三要件〔必考〕 | 第4条第2、4款：内容合法＋民主程序＋公示告知，缺一无效；第80条违法的责令改正、赔偿损失。 | 内容合法但未经公示仍无效；举证责任在单位。 |
| 3.9 | 必备条款与协商条款〔重点〕 | 第17条第1款九项：①单位名称、住所、法定代表人或主要负责人②劳动者姓名、住址、身份证号③合同期限④工作内容与地点⑤工时与休息休假⑥劳动报酬⑦社会保险⑧劳动保护、条件与职业危害防护⑨其他法定事项；第2款可约定试用期、培训、保密、补充保险等。 | 工作地点写「服从安排」不确定，跨市调动难支持。 |
| 3.10 | 试用期的约定与期限〔必考〕 | 第19条：含于合同期限内、只能约定一次；属法定协商条款而非必备条款；不满3个月、以完成一定工作任务、非全日制（第70条）均不得约定。 | 仅约定试用期，该期限即为劳动合同期限。 |
| 3.11 | 试用期工资与解除限制〔必考〕 | 第20条：不低于同岗位最低档或约定工资80%，且不低于当地最低工资；第21条仅第39条与第40条第（一）（二）项可解除。 | 二次约定试用期违法，赔偿以试用期满月工资为标准、按已履行的超过法定试用期的期间计算。 |
| 3.12 | 服务期与违约金〔重点〕 | 第22条：单位提供专项培训费用进行专业技术培训方可约定；违约金不得超过培训费用，也不得超过未履行部分分摊额。 | 上岗培训等一般职业培训不能约定服务期违约金。 |
| 3.13 | 竞业限制〔重点〕 | 第23、24条：限高管、高级技术人员及其他保密人员，期限不超过2年，须按月付补偿；法释〔2025〕12号第13条未知悉秘密则条款不生效。 | 未约定补偿不当然无效，履行后可按30%主张。 |
| 3.14 | 无效劳动合同〔重点〕 | 第26条三项：欺诈胁迫乘人之危、免除法定责任排除劳动者权利、违反强制性规定，由仲裁机构或法院确认；第28条已劳动应付酬。 | 部分无效不影响其余部分效力（第27条）。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.15 | 事实劳动关系〔重点〕 | 第7条用工之日即建立劳动关系；无书面合同的以工资凭证、工作证、招工登记表、考勤记录、证人证言认定。 | 期满后继续用工超1个月可请求续订（法释〔2025〕12号第11条）。 |
| 3.16 | 履行原则与规则〔高频〕 | 第29条全面履行、第30条及时足额付酬（可申请支付令）、第32条拒绝违章指挥不视为违约；第18条约定不明先重新协商。 | 约定不明顺序：协商→集体合同→同工同酬/国家规定。 |
| 3.17 | 中止、变更与承继〔重点〕 | 第35条变更须协商一致并采书面形式；中止为履行暂停（客观阻碍、暂时、正当）；第33、34条名称、法定代表人变更及合并分立不影响履行，由承继单位继续履行。 | 口头变更已实际履行超1个月，不得再以未书面主张无效。 |
| 3.18 | 解除的概念与分类〔重点〕 | 第36—41条为解除（合同提前终止），第44条为终止（法定事实致效力消灭）；分协议/单方、有过错/无过错。 | 先定解除还是终止，再定谁提出、依哪一条。 |
| 3.19 | 即时辞退：第39条〔必考〕 | 第39条六项：试用不符合录用条件、严重违纪、严重失职营私舞弊、双重劳动关系严重影响、欺诈致无效、被追究刑事责任。 | 无补偿、无需预告，且不受第42条限制。 |
| 3.20 | 预告辞退：第40条〔必考〕 | 第40条三项：医疗期满不能工作、经培训调岗仍不胜任、客观情况重大变化协商变更不成；提前30日书面或付代通知金。 | 30日通知与代通知金二选一，与经济补偿是两笔钱。 |
| 3.21 | 经济性裁员：第41条〔必考〕 | 第41条四种：①依破产法重整②生产经营严重困难③转产、重大技术革新或经营方式调整，变更合同后仍需裁减④其他客观经济情况重大变化致合同无法履行；裁20人以上或占职工10%以上，提前30日向工会或全体职工说明、方案报劳动行政部门。 | 第（四）项「客观经济情况」可以预见，勿与第40条混。 |
| 3.22 | 禁止性条件：第42条〔必考〕 | 第42条六项（职业病未离岗检查、工伤丧能、医疗期、三期、满15年且距退休不足5年、其他）禁依第40、41条解除。 | 不限制第39条；期满应续延至情形消失（第45条）。 |
| 3.23 | 劳动者解除〔必考〕 | 第37条提前30日书面（试用期3日）无补偿；第38条六项即时辞职有补偿：①未提供劳动保护或条件②未及时足额付酬③未依法缴社保④规章制度违法损害权益⑤第26条第1款致合同无效⑥其他法定；第2款强迫劳动、违章指挥强令冒险作业可立即解除。 | 谁主动定补偿：单位提出有，劳动者主动无。 |
| 3.24 | 终止与工会程序〔必考〕 | 第44条六项终止：①合同期满②劳动者享受基本养老保险待遇③劳动者死亡、被宣告死亡或失踪④单位被宣告破产⑤单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或提前解散⑥其他法定；单方解除须事先通知工会；出具证明、15日内转档转保、文本存2年。 | 已建立工会的单位未事先通知工会即违法解除，起诉前补正的除外（法释〔2020〕26号第47条）。 |
| 3.25 | 经济补偿〔必考〕 | 第46条七项：①劳动者依38条解除②单位依36条提出协商解除③依40条解除④依41条裁员⑤固定期限期满终止（单位维持或提高条件续订而劳动者不同意的除外）⑥依44条第4、5项终止⑦其他法定；第47条每满1年1个月、6个月以上按1年、不满6个月半个月，基数为前12个月平均工资。 | 双红线只及2008年后年限（第97条第3款）。 |
| 3.26 | 劳务派遣三性与比例〔必考〕 | 第66条三性：临时性（存续不超过6个月）、辅助性（非主营业务岗位）、替代性（因脱产学习、休假等可替代）；派遣单位订2年以上固定期限合同；不超用工总量10%。 | 辅助性岗位须经职代会讨论并公示；比例按用工总量算。 |
| 3.27 | 用工单位义务与连带责任〔重点〕 | 第62条五项义务：执行国家劳动标准并提供劳动条件与保护、告知工作要求与报酬、支付加班费绩效奖金及岗位福利、岗位必需培训、连续用工正常调薪；不得再派遣；第63条同工同酬；第92条第2款连带赔偿。 | 连带责任在派遣单位与用工单位之间，对劳动者共同承担。 |
| 3.28 | 非全日制用工〔必考〕 | 第68条日平均不超4小时、周累计不超24小时；第69条可口头、可与多个单位订约；第70条无试用期；第71条随时终止无补偿。 | 结算是15日而非15个工作日；须达小时最低工资。 |
| 3.29 | 无固定期限应当型之二〔重点〕 | 初次实行合同制或国企改制重订合同时，连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年，应订无固定期限。 | 两个「10年」须同时具备，且限改制重订场合。 |
| 3.30 | 连续二次固定期限的认定〔必考〕 | 连续订立二次固定期限后，劳动者无第39条、第40条第（一）（二）项情形且提出续订的，应订无固定期限；协商延长累计满1年、自动续延、换订主体等规避情形计入两次。 | 两次自2008年起算；法释〔2025〕12号第10条细化规避认定。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.31 | 二倍工资的起算与截止〔必考〕 | 自用工满1个月的次日起算，至补订书面合同前一日止；满1年未订的，自满1个月次日至满1年前一日按月支付。 | 起算日是「满1个月次日」，不是用工之日。 |
| 3.32 | 违法解除、终止的后果〔必考〕 | 劳动者要求继续履行的应继续履行；不能继续履行或劳动者不要求的，按经济补偿标准2倍支付赔偿金，不再另付经济补偿。 | 继续履行优先，选择权在劳动者。 |
| 3.33 | 服务期：培训界定与费用范围〔重点〕 | 仅单位出专项费用进行的专业技术培训可约服务期；岗前培训、一般职业发展培训属单位法定义务，不得约定；费用含有凭证的培训费、差旅费及其他直接费用。 | 上岗培训不能约定服务期。 |
| 3.34 | 竞业限制的要件与继续履行〔重点〕 | 以单位存在商业秘密为前提；人员限高管、高级技术人员和其他保密人员；劳动者支付违约金后，单位仍可要求继续履行。 | 无商业秘密可保护，条款不生效。 |
| 3.35 | 劳务派遣的退回与重新派遣〔重点〕 | 用工单位可退回但不得再派遣；重新派遣维持或提高条件而劳动者不同意的可解除，降低条件的不得解除（劳动者自己提出的除外）。 | 退回权在用工单位，解除权在派遣单位。 |
| 3.36 | 非全日制用工的保险〔重点〕 | 应参加基本养老保险（参照个体工商户办法）；可以个人身份参加基本医疗保险；工伤保险费由用人单位缴纳。 | 单位只缴工伤，不缴养老、医疗。 |

## 二、老师课堂案例（结论版）

| 案例 | 一句话案情 | 结论 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 沈阳招聘骗局 | 包吃包住月薪3000，收走身份证、控制人身，52名员工被解救。 | 招聘违反平等自愿；四个团伙构成强迫劳动罪。 | 第3条、第9条；刑法第244条 |
| 叉车司机隐瞒残疾 | 左手拇指部分缺失未主动告知，体检合格、能正常开叉车，半年后被解除。 | 解除违法：该信息与岗位不直接相关，不构成欺诈。 | 第8条、第26条第1款第（一）项 |
| 集团调子公司工龄 | 郭某由集团安排转入控股子公司，2025年被解除，公司只认后4年工龄。 | 能证明「公司安排」则年限合并，否则按个人原因不合并。 | 实施条例第10条；法释〔2020〕26号第46条 |
| 公交司机两次合同 | 两次固定期限合同，张某投诉公司后公司到期不再续签，张某要求续订。 | 张某提出续订即应订无固定期限，公司终止违法。 | 第14条第2款第（三）项、第82条第2款 |
| 中学后勤规章未公示 | 学校依未公示的奖惩规定解除无固定期限合同的冯某，无员工手册。 | 制度未公示即无效，学校违法解除，冯某胜诉。 | 第4条；法释〔2020〕26号第50条 |
| 导购长沙调上海 | 合同约定工作地点服从安排，公司从长沙调上海，未报到以旷工三天解除。 | 约定不确定且跨市，条款无效；以旷工解除无据，公司败诉。 | 第17条第1款、第35条 |
| 试用期被延长 | 3年合同约定试用3个月，公司单方延长3个月，后王某转正。 | 二次约定试用期违法无效，应付违法约定试用期赔偿金。 | 第19条第2款、第83条 |
| AI替代数据采集员 | 公司以AI自动化替代人工撤销岗位，依客观情况重大变化解除。 | AI替代属可预见商业风险，非情势变更，违法解除。 | 第40条第（三）项、第87条 |
| 常德沃尔玛裁员 | 一次性裁员超过20人，只提前15天向工会说明情况。 | 未满30天说明，程序违法，裁员不合法。 | 第41条第1款 |
| 补偿款附条件支付 | 协商解除约定补偿3万元，待账户解封后5日内付，四年未付。 | 附条件约定无效，应一次性支付3万元。 | 第46条第（二）项、第50条 |
| 好利来禁摩托车 | 公司规章禁止员工在任何场合驾驶或搭乘摩托车。 | 过度限制交通工具选择自由，内容违法，规章无效。 | 第4条第2款、第80条 |
| 孕期女工迟到早退 | 三期女工自恃不可解除，故意早晨迟到、下午早退。 | 可依第39条第（二）项即时解除，无需补偿。 | 第39条第（二）项、第42条 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 先试用再签五年 | 公司提出先试用3个月，满意再签5年合同，劳动者同意。 | 试用期视为3个月合同，两次后主动权归劳动者。 | 第19条第4款、第14条第2款第（三）项 |

## 三、名词解释（背这一列）

| 术语 | 定义（可直接写答题卡） |
|---|---|
| 劳动合同 | 劳动者与用人单位确立劳动关系、明确双方权利义务的协议，经签字或盖章生效（第16条）。 |
| 固定期限劳动合同 | 约定合同终止时间的劳动合同，期满即终止，是否续订另行协商（第13条）。 |
| 无固定期限劳动合同 | 约定无确定终止时间的劳动合同，出现法定或约定情形仍可解除、终止（第14条第1款）。 |
| 以完成一定工作任务为期限的劳动合同 | 以某项工作的完成为合同期限的劳动合同，不得约定试用期（第15条、第19条第3款）。 |
| 劳动关系建立 | 用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系，采用工事实标准（第7条）。 |
| 缔约告知义务 | 订立前单位应主动如实告知岗位、条件、地点、报酬及职业危害，劳动者仅告知与岗位直接相关情况（第8条）。 |
| 双倍工资 | 用工超1个月不满1年未订书面合同，应按月支付二倍工资，最多11个月（第82条第1款）。 |
| 试用期 | 合同中协商约定的考察期，含于合同期限内，同一单位与同一劳动者只能约定一次（第19条）。 |
| 服务期 | 单位提供专项培训费用进行专业技术培训后约定劳动者必须服务的期限，违约金受双重限制（第22条）。 |
| 竞业限制 | 约定负有保密义务的劳动者在解除或终止后一定期限内不从事竞争业务，期限不超过2年（第23、24条）。 |
| 无效劳动合同 | 因欺诈胁迫乘人之危、免除单位法定责任排除劳动者权利或违反强制性规定而不生效力（第26条）。 |
| 事实劳动关系 | 无书面合同但已实际用工形成的关系，以工资凭证、工作证、考勤记录等认定（第7条）。 |
| 劳动合同变更 | 双方协商一致对合同约定内容的修改，应当采用书面形式（第35条）。 |
| 即时辞退 | 劳动者有过错时单位无需预告即可解除，六种情形，不付经济补偿且不受第42条限制（第39条）。 |
| 预告辞退 | 单位提前30日书面通知或额外付1个月工资后解除，限三种情形，应付经济补偿（第40条）。 |
| 代通知金 | 依第40条解除时不提前30日通知而额外支付的一个月工资，按上月工资标准确定（实施条例第20条）。 |
| 经济性裁员 | 裁减20人以上或占职工总数10%以上，经说明与报告程序后解除，应付经济补偿（第41条）。 |
| 医疗期 | 劳动者患病或非因工负伤停止工作治病休息、单位不得依第40、41条解除的期限，3至24个月。 |
| 经济补偿 | 解除或终止符合第46条情形时，按本单位工作年限每满1年支付1个月工资（第47条）。 |
| 赔偿金 | 违法解除或终止按经济补偿标准的2倍支付（第87条）；未依法付补偿，经责令限期支付而逾期不付的，加付应付金额50%以上100%以下（第85条）。 |
| 规章制度 | 单位制定的劳动管理规则，须内容合法、经民主程序并公示告知方生效；与劳动合同或集体合同约定不一致的，劳动者可请求优先适用合同约定（第4条；法释〔2020〕26号第50条）。 |
| 劳务派遣 | 派遣单位与劳动者订劳动合同、派至用工单位劳动，雇佣与使用分离，仅限三性岗位（第66条）。 |
| 三性岗位 | 临时性（存续不超6个月）、辅助性（非主营业务岗位）、替代性（脱产学习、休假可替代）（第66条）。 |
| 同工同酬 | 被派遣劳动者与用工单位同类岗位劳动者适用相同的劳动报酬分配办法；无同类岗位的，参照用工单位所在地相同或相近岗位的劳动报酬确定（第63条）。 |
| 非全日制用工 | 以小时计酬为主，同一单位日平均不超4小时、周累计不超24小时的用工形式（第68条）。 |
| 商业秘密 | 不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息与经营信息（第23条；反不正当竞争法）。 |

## 四、必背数字 / 期限 / 比例

| 事项 | 数字 | 依据 |
|---|---|---|
| 书面合同订立与双倍工资 | 1个月内订立；超1个月不满1年每月付2倍工资，最多11个月 | 第10条、第82条第1款 |
| 视为无固定期限 | 用工满1年未订书面合同 | 第14条第3款 |

| | | |
|---|---|---|
| 连续工作满10年 | 10年，含2008年1月1日前年限 | 第14条第2款第（一）项；实施条例第9条 |
| 试用期三档 | 3个月以上不满1年：不超1个月；1年以上不满3年：不超2个月；3年以上及无固定期限：不超6个月 | 第19条第1款 |
| 试用期工资 | 不低于同岗位最低档或约定工资的80%，且不低于当地最低工资 | 第20条；实施条例第15条 |
| 服务期违约金 | 不超培训费用，且不超服务期未履行部分分摊额 | 第22条 |
| 竞业限制 | 期限不超2年；未约定补偿按前12个月平均工资30%，低于最低工资的按最低工资；单位原因3个月未付可解除；单位在限制期内解除协议另付3个月补偿 | 第24条；法释〔2020〕26号第36、37、38条 |
| 代通知金 | 1个月工资（按上月标准）；与提前30日书面通知二选一 | 第40条；实施条例第20条 |
| 医疗期六档 | 实际工龄10年以上：本单位5年以下6个月、5至10年9个月、10至15年12个月、15至20年18个月、20年以上24个月；10年以下：本单位5年以下3个月、5年以上6个月 | 劳部发〔1994〕479号第3条 |
| 经济性裁员 | 20人以上或占职工总数10%以上；提前30日说明，方案报劳动行政部门 | 第41条第1款 |
| 经济补偿年限 | 每满1年1个月；6个月以上不满1年按1年；不满6个月半个月 | 第47条 |
| 经济补偿双红线 | 高于当地上年度职工月平均工资3倍的按3倍计，年限最多12年；仅适用2008年后年限 | 第47条、第97条第3款 |
| 加付赔偿金 | 经责令限期支付而逾期不付，按应付金额50%以上100%以下加付 | 第85条 |
| 违法解除赔偿金 | 经济补偿标准的2倍 | 第87条 |
| 解除终止手续 | 15日内办档案与社保转移；合同文本至少保存2年 | 第50条 |
| 劳务派遣 | 不超用工总量10%（用工总量＝自有订约人数＋被派遣人数）；派遣单位订2年以上固定期限；临时性岗位存续不超6个月 | 第58、66条；暂行规定第4条 |
| 非全日制工时 | 日平均不超4小时、周累计不超24小时；报酬结算周期最长15日 | 第68条、第72条 |
| 预告辞职 | 提前30日书面；试用期提前3日 | 第37条 |
| 法定退休年龄 | 男63周岁、女55或58周岁（2025年起15年到位） | 2024年9月13日全国人大常委会决定 |
| 北京市2025年度社平 | 月12116元，3倍36348元 | 课堂数据 |
| 经济补偿月工资 | 解除或终止前12个月平均应得工资，含奖金、津贴、补贴等货币性收入；不满12个月按实际月数；低于最低工资的按最低工资 | 第47条第3款；实施条例第27条 |
| 劳动争议解释（二） | 2025年9月1日施行，共21条；第10条细化「连续订立二次固定期限劳动合同」的认定 | 法释〔2025〕12号 |

# 第四章 劳动基准法

## 一、知识点一句话结论

全章 23 个知识点（4.23 为对照 PPT 补入），按学习顺序；「必考/重点」是标签，最后两列是考场最容易错的点。

| 编号 | 知识点 | 一句话结论（是什么/要件/效果） | 易错 |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 劳动基准与立法模式 | 国家法定劳动者劳动条件与待遇的最低标准，只能高于、不能低于；我国采分散立法，散见《劳动法》等，无统一法典。 | 不是全部劳动条件 |
| 4.2 | 劳动基准法的性质 | 具公法性、强行性、替补性、底线性；学理分绝对强行法（自愿也不得违反）与相对强行法（有利于劳工者有效）。 | 我国未明文采哪种 |
| 4.3 | 适用对象与三大功能 | 适用于从属性劳动者；功能为诠释（签约参照）、填补（约定不明时补充）、指引（突破底线时按基准确定）。 | 新就业形态仅「部分参照」 |
| 4.4 | 工作时间的含义 | 劳动者履行劳动义务的时间，＝实际工作时间＋有关活动时间（准备收尾、待命、培训、间歇休息等）。 | 标准是关联性，非「是否在干活」 |
| 4.5 | 标准工时制 | 正常情况下普遍适用，日 8 小时、周 40 小时、每周 5 日，是其他工时制的参照标准。 | 第 36 条原文为 44 小时 |
| 4.6 | 缩短工时制 | 法定短于标准工时的制度；适用矿山井下等有害繁重岗位、夜班、哺乳期女工、未成年工与怀孕女工。 | 是「少于」，非加班后调休 |
| 4.7 | 延长工作时间 | 含加班（休息日、法定节假日工作）与加点（工作日班后继续）；须经与工会和劳动者协商；一般日 1 小时、特殊日 3 小时、月累计 36 小时。 | 仅第 42 条三类例外可突破上限 |
| 4.8 | 延长工时的工资支付 | 工作日 150%、休息日不能补休 200%、法定节假日 300%，基数按本人小时工资。 | 仅休息日可用补休抵 |
| 4.9 | 综合计算工时制 | 以周 / 月 / 季 / 年为周期综合计算工时与休息时间，平均日、周工时应与标准工时基本相同。 | 须审批；周期内未超无加班费 |
| 4.10 | 不定时工作制 | 每日无固定工作时间限制，适用高管、外勤、推销、长途运输等难以按标准工时衡量的岗位。 | 也须审批；与综合工时区分 |
| 4.11 | 休息时间与法定节假日 | 休息时间是工作时间以外由劳动者自行支配的时间；全体公民放假的节日现为 13 天。 | 每周至少休息 1 日 |
| 4.12 | 年休假天数 | 连续工作满 1 年享受；累计工龄满 1 年不满 10 年 5 天、满 10 年不满 20 年 10 天、满 20 年 15 天。 | 法定节假日、休息日不计入 |
| 4.13 | 不享受年休假与安排 | 五种不享受：①寒暑假天数多于年休假②事假累计20天以上且不扣工资③满1年不满10年病假累计2个月以上④满10年不满20年病假累计3个月以上⑤满20年以上病假累计4个月以上；可集中或分段，一般不跨年度。 | 病假按月数分档，不按年 |
| 4.14 | 年休假工资与补偿 | 年休假期间工资照发；应休未休按日工资 300% 支付，其中已含正常工资，单位实际另付 200%；拒不改正的加付同额赔偿金。 | 300% 不是「另付 300%」 |
| 4.15 | 探亲假 | 限国家机关、人民团体和全民所有制企业、事业单位工作满 1 年的固定职工；探配偶年 30 天，未婚探父母 20 天（两年一次 45 天），已婚探父母每 4 年 20 天。 | 假期含公休日，另给路程假 |
| 4.16 | 工资的概念与保障体系 | 以货币形式直接支付的劳动报酬，含计时、计件、奖金、津贴补贴、加班工资、特殊情况下工资；保障含最低工资、支付保障、特殊情况工资。 | 工资总额含加班费，最低工资基数剔除 |
| 4.17 | 最低工资保障 | 劳动者在法定工作时间内提供正常劳动前提下应支付的最低劳动报酬；三项排除：加班工资、特殊环境津贴、法定福利待遇。 | 试用期、计件同样适用 |
| 4.18 | 工资支付保障 | 七项：法定货币、书面记录存 2 年、个人工资清单、按约定日期、至少每月一次、解除终止一次付清、破产优先清偿。 | 因劳动者原因造成损失，扣除每月不超工资 20% 且扣除后不低于最低工资 |
| 4.19 | 安全生产与职业安全健康权 | 从业人员享知情建议、批评检举控告、拒绝违章指挥和强令冒险作业、紧急停止作业并撤离四项权利；事故后另有工伤待遇与民事赔偿请求权。 | 法条为第 53—56 条 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.20 | 职业病防治法框架 | 方针为预防为主、防治结合；体制为用人单位负责、行政监管、行业自律、职工参与、社会监督；方式为分类管理、综合治理。 | 职业病须在法定目录内 |
| 4.21 | 女职工特殊保护 | 就业保护（招录不得限男性、不得询问婚育、不得测妊娠）、同工同酬、禁忌劳动与四期保护；产假 98 天（产前 15 天）。 | 经期高处作业限第三、四级 |
| 4.22 | 未成年工保护 | 年满 16 周岁未满 18 周岁；限制就业年龄、禁忌作业、定期健康检查，并实行登记、持《未成年工登记证》上岗。 | 童工指未满 16 周岁 |
| 4.23 | 危害生产安全犯罪（了解） | 重大责任事故罪、强令、组织他人违章冒险作业罪、危险作业罪、重大劳动安全事故罪、大型群众性活动重大安全事故罪。 | 危险作业罪不以发生事故为前提 |

## 二、老师课堂案例（结论版）

案例 1 为上课伊始第三章作业讲评，属承上内容，此处只留结论；案例 2—7 均为本章讲授。

| 案例 | 一句话案情 | 结论 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 1 马小跳三题 | 2020.7.1 入职，工资分段上调，在 2023.6.30、2025.1.30、2025.3.30 三次解除。 | 三题依次 34110、67045、68037 元（先年限、再前 12 个月平均工资、后相乘）。 | 劳动合同法第 47 条 |
| 2 华为奋斗者协议 | 员工自愿签约放弃休息、接受超时工作换高薪，争议至广东高院。 | 录音未给结论；单位规定超 36 小时无效，自愿突破效力我国法无明文。 | 劳动法第 41 条；瑞士债法 |
| 3 4350 元的小时工资 | 月薪 4350 元，课堂小测小时工资，同学答 240、18、27 元。 | 25 元：4350÷21.75÷8；分母必须用计薪天数。 | 人社部发〔2025〕2 号 |
| 4 月工作 200 小时 | 月薪 4350 元，当月 200 小时，加班全在平时，无休息日与节假日加班。 | 加班 34.64 小时，加班费约 1299 元（34.64×25×1.5）。 | 劳动法第 44 条第 1 项 |
| 5 综合工时季度算例 | 1 月 200、2 月 200、3 月 92 小时，月薪 4350 元，问按季度综合计算。 | 季度 492 小时低于法定 496 小时，全季无加班费；3 月改 150 小时则超 54 小时。 | 劳部发〔1994〕503 号；工资支付暂行规定第 13 条 |
| 6 996 与月 36 小时 | 早 9 晚 9、每周 6 天，折算每周 72 小时。 | 违反工时上限，超 36 小时的约定无效，工时按基准 8 小时确定。 | 劳动法第 36、41 条 |
| 7 课间 5 分钟 | 每节课 45 分钟，中间课间 5 分钟，是否计入工作时间。 | 属与工作有关的间歇时间，应计入工作时间。 | 工作时间 = 实际 + 有关活动时间 |

## 三、名词解释（背这一列）

| 术语 | 定义（≤50 字，可直接写答题卡） |
|---|---|
| 劳动基准法 | 国家立法规定劳动者劳动条件与劳动待遇最低标准的法律规范总称，用人单位只能高于、不得低于该标准。 |
| 工作时间 | 劳动者为履行劳动义务、在法定限度内从事劳动的时间，为实际工作时间与有关活动时间之和。 |
| 有关活动时间 | 与劳动义务相关、应计入工作时间的时间，如准备收尾、单位原因待命、工作培训、间歇休息、哺乳与孕期检查。 |
| 标准工时制 | 正常情况下普遍适用的工时制度，每日 8 小时、每周 40 小时、每周 5 个工作日，是其他工时制的参照标准。 |
| 缩短工作时间 | 法定在特殊条件下实行的、少于标准工作日长度的工作时间，适用于井下、夜班、哺乳期女工、未成年工等。 |
| 延长工作时间 | 法定在特殊条件下超过标准工时的工作时间，包括加班与加点，须经与工会和劳动者协商。 |
| 加班 | 在法定节假日或公休假日（休息日）从事工作，与标准工作日下班后继续工作的「加点」相区别。 |
| 加班工资 | 延长工时的工资报酬：工作日不低于 150%，休息日不能补休不低于 200%，法定节假日不低于 300%。 |
| 综合计算工时制 | 以周、月、季、年为周期综合计算工时与休息时间的制度，平均日、周工时应与标准工时基本相同。 |
| 不定时工作制 | 每日无固定工作时间限制的工时制度，适用于高管、外勤、推销、长途运输等难以按标准工时衡量的岗位。 |
| 制度工时 | 国家规定的月实际工作天数，2025 年起为 20.67 天，此前为 20.83 天，用于计算工作时长与加班时长。 |
| 计薪工时 | 折算工资用的月计薪天数 21.75 天；法定节假日带薪，故只扣 104 天休息日。 |
| 绝对强行法 | 劳动基准中即使劳动者自愿也不得违反的规范，违反一律无效。 |
| 相对强行法 | 违反劳动基准时，有利于劳动者则有效、不利于劳动者则无效；瑞士债法为典型立法例。 |

| | |
|---|---|
| 最低工资 | 劳动者在法定工作时间内提供正常劳动的前提下，用人单位应支付的最低劳动报酬。 |
| 工资 | 用人单位依规定或约定、以货币形式持续定期支付劳动者的劳动报酬，须基于劳动关系并符合法定或约定标准。 |
| 正常劳动 | 劳动者按约定从事的劳动；带薪年休假、探亲假、婚丧假、产假及法定工作时间内参加社会活动视为正常劳动。 |
| 工资支付保障 | 保障劳动者获得全部应得工资及其支配权的制度，含货币支付、记录保存、按月支付、一次付清与优先清偿。 |
| 年休假 | 连续工作满 1 年的职工每年享有的保留职位与工资的连续休假，天数按累计工龄分 5 / 10 / 15 天。 |
| 探亲假 | 与配偶或父母分居两地的固定职工享有的团聚假期，天数按探配偶、未婚探父母、已婚探父母分别规定。 |
| 女职工四期保护 | 对女职工经期、孕期、产期、哺乳期的特殊保护，含禁忌劳动、产假 98 天、每天 1 小时哺乳时间等。 |
| 未成年工 | 年满 16 周岁未满 18 周岁的劳动者，受限制就业年龄、禁忌作业、定期体检与登记制度保护。 |

## 四、必背数字 / 期限 / 比例

| 事项 | 数字 | 依据 |
|---|---|---|
| 标准工时 | 日 8 小时、周 40 小时、每周 5 日（第 36 条原文为平均每周不超过 44 小时） | 《劳动法》第 36 条；国务院关于职工工作时间的规定第 3 条 |
| 延长工时上限 | 日一般 1 小时、特殊原因 3 小时、月累计 36 小时 | 《劳动法》第 41 条 |
| 加班费倍数 | 工作日 150%、休息日 200%、法定节假日 300%（仅休息日可补休抵） | 《劳动法》第 44 条 |
| 月制度工作日 | 20.67 天（2025 年起）；2024 年及以前 20.83 天 | 人社部发〔2025〕2 号 |
| 月计薪天数 | 21.75 天，不因放假办法修订而变 | 人社部发〔2025〕2 号 |
| 月法定工时 | 165.36 小时（20.67×8） | 推算 |
| 年 / 半年 / 季法定工时 | 1984 / 992 / 496 小时 | 248×8 推算 |
| 年工作日与年计薪天数 | 248 天 / 261 天 | 人社部发〔2025〕2 号 |
| 法定节假日 | 13 天：春节 4、劳动节 2、国庆 3，元旦、清明、端午、中秋各 1 | 国务院令第 795 号 |
| 部分公民放假的节日 | 妇女节（3 月 8 日）妇女半天；青年节（5 月 4 日）14 周岁以上青年半天；儿童节（6 月 1 日）不满 14 周岁 1 天；建军节（8 月 1 日）现役军人半天 | 《全国年节及纪念日放假办法》第 3 条 |
| 每周休息与连续工作 | 每周至少休息 1 日；法定节假日前后连续工作一般不超 6 天 | 《劳动法》第 38 条；放假办法第 7 条 |
| 年休假天数 | 5 / 10 / 15 天（满 1 年不满 10 年 / 满 10 年不满 20 年 / 满 20 年） | 《职工带薪年休假条例》第 3 条 |
| 年休假安排 | 可集中或分段安排，一般不跨年度；确因生产、工作特点有必要，可跨 1 个年度安排 | 《职工带薪年休假条例》第 5 条 |
| 应休未休年休假 | 按日工资 300% 支付，其中含正常工资，单位另付 200% | 条例第 5 条；实施办法第 10 条 |
| 不享受年休假 | 事假累计 20 天以上且不扣工资；病假累计 2 / 3 / 4 个月以上 | 条例第 4 条 |
| 最低工资三项排除 | 延长工作时间工资；特殊工作环境条件津贴；法定福利待遇 | 《最低工资规定》第 12 条 |
| 最低工资调整 | 每两年至少调整一次；试用期、计件工资同样不得低于 | 《最低工资规定》第 10 条 |
| 工资记录与支付 | 书面记录保存 2 年以上；至少每月支付一次；扣除不超当月工资 20% | 《工资支付暂行规定》第 6、7、16 条 |
| 探亲假天数 | 探配偶每年 30 天；未婚探父母每年 20 天（两年一次 45 天）；已婚探父母每 4 年 20 天 | 国发〔1981〕36 号第 3 条 |

| | | |
|---|---|---|
| 产假 | 98 天（产前 15 天，难产加 15 天，多胞胎每婴加 15 天）；流产不满 4 个月 15 天、满 4 个月 42 天 | 《女职工劳动保护特别规定》第 7 条 |
| 孕期与哺乳 | 怀孕 7 个月以上不得延长工时和夜班；每天哺乳 1 小时，多胞胎每婴加 1 小时 | 特别规定第 6、9 条 |
| 未成年工 | 年满 16 周岁未满 18 周岁；须登记并持《未成年工登记证》上岗 | 《劳动法》第 58、64、65 条；劳部发〔1994〕498 号 |

# 第五章 劳动争议处理法

## 一、知识点一句话结论

全章 18 个知识点，按学习顺序；「必考/重点」是标签，最后一列是考场最容易错的点。

| 编号 | 知识点 | 一句话结论（是什么/要件/效果） | 易错 |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 劳动争议的概念 **必考** | 劳动关系双方之间因实现劳动权利、履行劳动义务发生的纠纷；要件为主体、事由、争议形态三者齐备。 | 家政、帮工学徒、农村雇工不成立劳动关系 |
| 5.2 | 劳动争议的类型 **重点** | 按标的分为权利争议（争已确定的权利）与利益争议（争尚未确定的新待遇）；按主体分为个人、集体、集体合同争议。 | 利益争议不进仲裁受案范围 |
| 5.3 | 法律依据 **了解** | 基本法为 2007 年 12 月 29 日通过、2008 年 5 月 1 日施行的《劳动争议调解仲裁法》；现行司法解释只有解释（一）法释〔2020〕26 号与解释（二）法释〔2025〕12 号。 | 2001、2006、2010、2013 四旧已废止 |
| 5.4 | 四种方式与仲裁前置 **必考** | 协商、调解自愿，仲裁是诉讼的必经前置，两类案件一裁终局；不予受理、逾期未受理或未裁决的可直接起诉。 | 未经仲裁直接起诉，法院不予受理；老师讲了三遍：先裁后审，协商调解可选、仲裁必经 |
| 5.5 | 受案范围 **必考** | 第 2 条六类进：确认关系、合同、辞退离职、工时社保福利培训劳保、报酬补偿赔偿、兜底；司法解释六类出：社保金发放、公房转让、鉴定异议、家政、帮工学徒、农村雇工。 | 社会保险争议不等于一律排除；老师：正六类 + 反六类对照记，判断题常设坑 |
| 5.6 | 基层调解组织〔重点〕 | 三类：企业劳动争议调解委员会（调解本单位争议、督促履行协议、宣传预防）、基层人民调解组织、乡镇街道具调解职能的组织。 | 企业调解委员会不是唯一调解主体 |
| 5.7 | 调解程序与协议效力 **必考** | 自愿申请，15 日内办结，逾期视为调解不成；协议书经双方签名盖章、调解员签名并加盖组织印章生效，有约束力无执行力。 | 不履行只能申请仲裁，不能直接执行 |
| 5.8 | 仲裁性质与仲裁委设立 **重点** | 仲裁是诉讼前的法定必经程序；仲裁委是国家授权独立仲裁的专门机构，省自治区定市县、直辖市定区县设立，不按行政区划层层设立。 | 上级仲裁委不得改变下级裁决 |
| 5.9 | 仲裁庭与参加人〔重点〕 | 一案一庭；简单案件 1 名仲裁员独任，其余 3 名合议并设首席；当事人为职工与单位，第三人可申请或被通知参加，劳动者无行为能力或死亡时由法定/指定代理人或近亲属参加。 | 一案一庭不等于一案一名仲裁员 |
| 5.10 | 仲裁管辖 **必考** | 劳动合同履行地或用人单位所在地仲裁委管辖；双方分别申请的，由劳动合同履行地仲裁委管辖。 | 履行地优先仅在双方分别申请时 |
| 5.11 | 仲裁时效 **必考** | 1 年，自知道或应当知道权利被侵害之日起算；时效届满属实体抗辩，仲裁委不得据此不予受理，抗辩成立的裁决驳回仲裁请求。 | 驳回仲裁请求不是驳回起诉；老师：超时效法院仍受理，但判决驳回诉讼请求 |
| 5.12 | 时效特殊规则 **重点** | 拖欠劳动报酬在关系存续期间不受 1 年限制，终止的自终止之日起 1 年内提出；中断归零重算 1 年，中止暂停后继续计算剩余期间。 | 中止不等于重新起算一年；老师：中断 = 重新算 1 年，中止 = 接着算剩余（用 3 个月还剩 9 个月） |
| 5.13 | 仲裁程序与审限 **必考** | 申请、受理、组庭、审理、裁决五步；受理审查 5 日，受理后 45 日内结案，复杂案件经主任批准可延长 15 日，逾期未裁决可直接起诉。 | 45 日自受理之日，非申请之日 |
| 5.14 | 一裁终局〔必考〕 | 两类：追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或赔偿金，每项不超过当地月最低工资 12 个月金额；执行国家劳动标准争议。终局裁决自作出之日生效；劳动者不服 15 日内起诉，单位只能 30 日内向中院申请撤销。 | 逐项比较，不是加总比较 |
| 5.15 | 非终局裁决的效力 **重点** | 当事人可自收到裁决书之日起 15 日内起诉；期满不起诉，裁决书发生法律效力。 | 起算点是收到日，非作出日 |
| 5.16 | 强制执行与先予执行 **重点** | 生效调解书、裁决书必须执行，逾期不履行可申请法院强制执行；四项金钱给付案件在受理后、裁决前可申请先予执行，劳动者可不提供担保。 | 先予执行依申请，不得依职权 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.17 | 劳动争议诉讼 **必考** | 起诉须为一方当事人、已经仲裁、收到裁决书 15 日内、非终局（仅约束用人单位）；由履行地或单位所在地基层法院管辖，一审二审。 | 一审是基层法院，不是中级法院 |
| 5.18 | 举证责任 **必考** | 谁主张谁举证，单位掌握管理的证据应提供；开除、除名、辞退、解除、减报酬、算工龄六类决定由单位举证；加班费由劳动者先证加班事实。 | 加班费不是完全倒置；老师：单位六类决定由单位举证，加班费由劳动者先证事实 |

## 二、老师课堂案例（结论版）

老师最后一节课讲了 6 个真实情景案例（共 6 行，均为最后一节课老师讲的情景案例）。

| 案例 | 一句话案情 | 结论 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 真实案例1：昌平校区的纠纷去哪仲裁 | 北京化工大学注册地在朝阳区北三环东路；假设在昌平校区，有一名劳动者和学校发生了纠纷。 | 向昌平区劳动人事仲裁委员会申请仲裁（劳动合同履行地优先）。 | 仲裁管辖——劳动合同履行地与用人单位所在地的竞合及其优先顺序；同一规则在诉讼管辖中再次适用（《调解仲裁法》第 21 条；法释〔2020〕26 号第 3 条）。 |
| 真实案例2：五年的合同，第一年欠的工资到第五年还能仲裁吗 | 劳动合同期限五年，第一年就拖欠工资，一直到第五年仍未支付。 | 在职期间可以仲裁，不受 1 年限制；离职后须自劳动关系终止之日起 1 年内提出。 | 仲裁时效的特殊规则（拖欠劳动报酬）与起算点；与一般时效、时效中断/中止的区分（第 27 条第 4 款，对照第 1、2、3 款）。 |
| 真实案例3：工伤鉴定为五级，不服能不能仲裁 | 劳动者因工伤住院，出院后做工伤鉴定（劳动能力鉴定），被鉴定为五级伤残；本人认为伤情严重，应构成四级。不同级别对应不同待遇（一次性伤残补助金、伤残津贴按等级分档）。 | 不能申请劳动仲裁；通过行政复议、行政诉讼途径解决。 | 不属于受案范围的第三类（伤残等级鉴定、职业病诊断鉴定结论异议），属行政确认，救济走行政复议、行政诉讼（法释〔2020〕26 号第 2 条第 3 项）。 |
| 真实案例4：保姆在雇主家烫伤，能去仲裁吗 | 一个保姆与一个家庭产生矛盾，比如在提供劳务时手被烫伤，双方就赔偿发生纠纷。 | 不属于劳动争议，劳动仲裁委员会不受理；按民事（劳务）纠纷解决。 | 不属于受案范围的第四类（家庭/个人与家政服务人员）。 |
| 真实案例5：美容院的学徒，是劳动者吗 | 美容院、美发厅实行学徒制，年轻人到店里学手艺，师傅教技能，学徒在店里干活但不发工资。 | 不属于劳动争议，仲裁委不受理。 | 不属于受案范围的第五类（个体工匠与帮工、学徒）；可与第一章「从属性三视角」对照（法释〔2020〕26 号第 2 条第 5 项）。 |
| 真实案例6：约定 8000 却只发 5000——权利争议与利益争议之分 | 两组对照情景。① 双方约定工资 8000 元，实发只给 5000 元，拖欠 3000 元；双方约定依法缴纳社会保险费，但单位不按 8000 元基数、只按 3000 元基数缴纳。② 劳动合同约定「随着公司经济效益的增长，公司将逐步提高工资水平」，公司效益变好却从不调薪，员工提出涨工资。 | 情景①为权利争议，可仲裁、可诉讼；情景②为利益争议，属集体劳动法范畴，本章不展开。 | 劳动争议的类型划分（权利争议/利益争议）；这也是理解「受案范围只收权利争议」的前提。 |

## 三、名词解释（背这一列）

| 术语 | 定义（≤50 字，可直接写答题卡） |
|---|---|
| 劳动争议 | 指劳动关系双方当事人之间，因实现劳动权利、履行劳动义务而发生的纠纷。 |
| 权利争议 | 因实现劳动法律法规、集体合同和劳动合同已经确定的权利义务而发生的争议。 |
| 利益争议 | 因要求确定或变更劳动条件、劳动待遇而发生的争议，争执对象是尚未确定的权利义务。 |
| 仲裁前置 | 劳动争议起诉前必须先经仲裁委仲裁，未经仲裁法院不予受理；不予受理或逾期未裁决的除外。 |
| 受案范围 | 依法应由劳动争议仲裁与诉讼处理的争议范围，即《调解仲裁法》第 2 条所列六类事项。 |
| 劳动争议调解 | 调解组织对自愿申请调解的争议，查明事实、分清是非，依法律与合同说服劝解，促使双方达成协议的活动。 |
| 调解协议书 | 基层调解达成协议后制作，经双方签名盖章、调解员签名并加盖调解组织印章后生效，对双方有约束力。 |

| | |
|---|---|
| 劳动争议仲裁 | 仲裁委对用人单位与劳动者之间的争议，在查明事实、分清责任的基础上依法作出裁决的活动，是诉讼前的法定必经程序。 |
| 劳动争议仲裁委员会 | 依法设立、经国家授权独立仲裁劳动争议案件的专门机构，不按行政区划层层设立，彼此无行政隶属关系。 |
| 仲裁庭 | 仲裁委处理案件的基本组织形式，按一案一庭组成：简单案件由 1 名仲裁员独任，其余由 3 名合议。 |
| 仲裁管辖 | 劳动争议由劳动合同履行地或用人单位所在地仲裁委管辖；双方分别申请的，由履行地仲裁委管辖。 |
| 仲裁时效 | 当事人申请劳动争议仲裁的法定期限，为 1 年，自当事人知道或应当知道权利被侵害之日起计算。 |
| 仲裁时效中断 | 因主张权利、请求救济或对方同意履行，已经过的时效期间归零，自中断时起重新计算 1 年。 |
| 仲裁时效中止 | 因不可抗力或其他正当理由不能申请仲裁的，时效暂停，自原因消除之日起继续计算剩余期间。 |
| 一裁终局 | 两类案件的仲裁裁决为终局裁决，裁决书自作出之日起生效：小额金钱给付争议与执行国家劳动标准争议。 |
| 先予执行 | 仲裁庭依当事人申请，对追索劳动报酬等四项金钱给付案件，在受理后、裁决前裁决先行给付并移送法院执行。 |
| 举证责任倒置 | 因用人单位作出的开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬、计算工作年限等决定发生的争议，由用人单位举证。 |
| 劳动争议诉讼 | 当事人不服仲裁裁决，在法定期限内向法院起诉，法院依法受理后对劳动争议案件进行审理的活动。 |
| 终局裁决的撤销 | 用人单位有证据证明终局裁决有法定六种情形，可自收到裁决书之日起 30 日内向仲裁委所在地中院申请撤销。 |

## 四、必背数字 / 期限 / 比例

| 事项 | 数字 | 依据 |
|---|---|---|
| 申请仲裁时效 | 1 年，自知道或应当知道权利被侵害之日起算 | 第 27 条第 1 款 |
| 拖欠劳动报酬（关系存续期间） | 不受 1 年限制 | 第 27 条第 4 款 |
| 拖欠劳动报酬（关系已终止） | 自终止之日起 1 年内提出 | 第 27 条第 4 款 |
| 时效中断 | 归零后重新计算 1 年 | 第 27 条第 2 款 |
| 基层调解办结 | 15 日，逾期视为调解不成 | 第 14 条 |
| 受理审查 | 5 日（按工作日计） | 第 29 条；《办案规则》第 80 条 |
| 仲裁审限 | 45 日，自受理之日起算（按自然日计） | 第 43 条第 1 款 |
| 延长审限 | 15 日，经仲裁委主任批准并书面通知，最长共 60 日 | 第 43 条第 1 款 |
| 一裁终局金额线 | 当地月最低工资标准 12 个月金额，逐项比较；老师例：2540×12≈3 万（北京当年数，考试按题给） | 第 47 条；法释〔2020〕26 号第 19 条 |
| 劳动者不服终局裁决起诉 | 15 日，自收到裁决书之日起 | 第 48 条 |
| 非终局裁决起诉 | 15 日，期满不起诉裁决生效 | 第 50 条 |
| 用人单位申请撤销 | 30 日，向仲裁委所在地的中级人民法院 | 第 49 条 |
| 裁决被撤销后起诉 | 15 日，自收到撤销裁定书之日起 | 第 49 条第 3 款 |
| 先予执行 | 受理后、裁决作出前依申请提出；劳动者可不提供担保 | 第 44 条 |
| 不予执行后起诉 | 30 日，自收到裁定书之次日起 | 法释〔2020〕26 号第 24 条第 2 款 |
| 仲裁庭人数 | 独任 1 名；合议 3 名并设首席仲裁员 | 第 31 条 |
| 仲裁委组成 | 劳动行政部门、工会、企业方面三方代表，人数为单数 | 第 19 条 |
| 推举代表 | 劳动者一方 10 人以上并有共同请求 | 第 7 条 |
| 仲裁收费 | 0 元，经费由财政保障 | 第 53 条 |

考试：周四 18:00–20:00；教室按专业分（行管 A201、英语 一教 A401），具体日期以课程群为准。老师明确：第三章劳动合同法是重点。

# 第六章 社会保险法

## 一、知识点一句话结论

全章 30 个知识点（kc6.26—kc6.30 为对照 PPT 补入），按学习顺序；〔必考〕〔重点〕〔高频〕是标签，末列是考场最容易错的点。

| 编号 | 知识点 | 一句话结论（是什么/要件/效果） | 易错 |
|---|---|---|---|
| kc6.1 | 社会保险概念、四特征与五险构成〔必考〕 | 国家立法建立，对劳动者生老病死伤残失业等风险给予物质帮助；五险＝养老、医疗、失业、工伤、生育；特征为社会性、强制性、互济性、补偿性。 | 与商业保险混同；误以为可参加多份 |
| kc6.2 | 社会保险法规范体系〔重点〕 | 分法律、行政法规、规章三层；法律层＝社会保险法（2010通过、2018修正）＋医疗保障法（2026通过、2027施行）＋2024年延退决定 | 医疗保障法尚未生效；照抄旧教材 |
| kc6.3 | 基本养老保险概念与三种筹资模式〔必考〕 | 劳动者到龄或完全丧失劳动能力退出岗位后保障基本生活；筹资三模式＝现收现付制、完全积累制、部分积累制；我国采部分积累＝统筹现收现付＋个人账户完全积累。 | 答成「完全积累制」 |
| kc6.4 | 三支柱与覆盖类型〔重点〕 | 三支柱＝基本养老保险＋企业（职业）年金＋个人养老金（年上限1.2万元）；覆盖职工、居民、灵活就业；企业年金企业不超8%、企业＋个人不超12%，职业年金单位8%＋个人4%。 | 职业年金不适用 12% 上限 |
| kc6.5 | 缴费基数与比例、统账结合〔必考〕 | 基数＝当地社平60%–300%（3倍封顶、0.6倍保底）；单位16%进统筹、个人8%进个人账户；灵活就业按20%缴 | 误以为单位缴费也入个人账户 |
| kc6.6 | 领取基本养老金的两大条件〔必考〕 | 缺一不可：①达法定退休年龄（渐进至男63、女58/55，2040到位）②缴费满最低年限（现15年，2030年起每年＋6个月至20年） | 只答年龄漏年限；按工人/干部分档 |
| kc6.7 | 基本养老金计发〔必考〕 | 基本养老金＝基础养老金＋个人账户养老金；基础＝社平×(1＋指数)÷2×年限×1%，指数0.6–3；账户÷计发月数 | 指数只算一年；把139当「只能领139个月」 |
| kc6.8 | 个人账户与遗属待遇〔重点〕 | 个人账户不得提前支取、余额可继承；因病或非因工死亡遗属领丧葬补助金和抚恤金，完全丧失劳动能力领病残津贴 | 误以为统筹部分可继承 |
| kc6.9 | 职工医保筹资〔必考〕 | 单位按工资总额6%左右、个人2%；统账结合，个人账户以身份证号为终身号码；大额医疗互助另缴 | 把地方实际约9%当法定比例 |
| kc6.10 | 医保待遇支付与基金边界〔必考〕 | 起付线以上、封顶线以下按比例由统筹支付；应由工伤基金支付的医疗费不纳入医保，第三人负担的医保先付后追 | 封顶线记死30万；工伤费走医保 |
| kc6.11 | 居民医保与长期护理保险〔高频〕 | 居民医保＝个人缴费＋政府补贴＋大病保险；长护险为「第六险」，2026年起全国推开、3年左右基本建立 | 长护险仍写「试点」 |
| kc6.12 | 工伤保险概念、特点与原则〔重点〕 | 因工作原因受事故伤害或患职业病；采单位单方责任、无过错责任、补偿与预防康复结合，个人不缴费 | 把过错当认定要件 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| kc6.13 | 工伤认定7种、视同3种、排除3种〔必考〕 | 认定7种：①工作时间场所内因工作原因受伤②工作时间前后场所内从事预备/收尾工作受伤③工作时间场所内因履行工作职责受暴力等意外伤害④患职业病⑤因工外出期间因工作原因受伤或下落不明⑥上下班途中非本人主要责任的交通事故等⑦其他法定；视同3种：①工作时间岗位突发疾病死亡或48小时内抢救无效死亡②抢险救灾等维护国家利益、公共利益受伤③因战因公致残军人旧伤复发；排除3种：故意犯罪、醉酒或吸毒、自残或自杀。 | 排除＝故意犯罪、醉酒吸毒、自残自杀 |
| kc6.14 | 工伤保险费率〔必考〕 | 行业差别费率（八档0.2%–1.9%）＋浮动费率（发生工伤次年上浮，未发生不上浮）；单位缴、个人不缴 | 只答差别费率漏「浮动」 |
| kc6.15 | 工伤医疗期间待遇〔必考〕 | 医疗费、伙食补助、交通食宿、康复、辅助器具由基金付；停工留薪期原工资福利不变、单位付，12＋12个月 | 停工留薪期按病假打折 |
| kc6.16 | 工伤致残待遇〔必考〕 | 生活护理费按不能自理程度 50%/40%/30%；1—4 级基金全包至退休，5—6 级伤残津贴单位付；7—10 级一次性伤残补助金基金付，仅合同期满终止或本人提出解除时另付一次性工伤医疗补助金（基金）与一次性伤残就业补助金（单位）。 | 就业补助金误答基金付 |
| kc6.17 | 因工死亡三项待遇〔必考〕 | 工亡补助金（上年度全国城镇居民人均可支配收入×20）＋丧葬补助金（社平×6个月）＋供养抚恤金（40%/30%＋10%） | 20倍误用社平；算精神赔偿 |
| kc6.18 | 基金与单位支付分工〔重点〕 | 社会化待遇归基金；停工留薪期工资、5–6级伤残津贴、一次性伤残就业补助金归单位；未参保单位承担全部 | 漏「基金先付后向单位追偿」 |
| kc6.19 | 失业保险概念与基金〔重点〕 | 单位与个人共同缴费，使非因本人意愿失业者在法定期间获物质帮助并促进再就业；基金＝缴费＋利息＋财政补贴＋其他 | 与自愿辞职混同 |
| kc6.20 | 失业保险费率〔高频〕 | 采比例费率制；总费率1.5%，阶段性降至1%（单位0.5%＋个人0.5%） | 仍写「3%降至2%、单位2%」 |
| kc6.21 | 领取失业保险金三条件〔必考〕 | 同时具备：①失业前单位与本人缴费满1年②非因本人意愿中断就业③已办失业登记并有求职要求 | 三条件是「并」不是「或」 |
| kc6.22 | 失业保险待遇〔必考〕 | 期限按缴费年限12/18/24个月、合并最长24个月；标准低于当地最低工资、高于低保；停发五种：①重新就业②应征服兵役③移居境外④享受基本养老保险待遇⑤无正当理由拒不接受指定机构介绍的适当工作或培训。 | 标准仍写120%–150%（旧口径） |
| kc6.23 | 生育保险覆盖与单方缴费〔重点〕 | 职工参保、单位单方缴费、个人不缴；已与职工医保合并实施；未就业配偶享生育医疗费待遇 | 只写「女职工」；误以为个人缴 |
| kc6.24 | 生育保险待遇〔必考〕 | 待遇＝生育医疗费＋生育津贴；津贴按单位上年度职工月平均工资计发，高不扣、低补差 | 按本人工资计发；用21.75天算 |
| kc6.25 | 五险缴费主体总览〔必考〕 | 养老、医疗、失业＝单位＋个人共同缴费（三共）；工伤、生育＝单位单方缴费、个人不缴（两单） | 把生育写成双方缴费 |
| kc6.26 | 退休年龄分档与不足年限补救〔必考〕 | 特殊工种男 55、女 45；病残完全丧失劳动能力男 50、女 45；到龄缴费不足可续缴至满或转入城乡居民养老保险。 | 提前退休仍须工种与鉴定条件 |
| kc6.27 | 城乡居民基本养老保险〔重点〕 | 年满 16 周岁（不含在校生）的城乡居民在户籍地参保；个人缴费、集体补助、政府补贴三源；60 周岁领基础养老金＋个人账户养老金。 | 自愿参保，待遇低于职工养老 |
| kc6.28 | 职业病分类和目录（2025）〔重点〕 | 2025 年 8 月 1 日起施行新目录：由 10 大类 132 种调为 12 大类 135 种，新增职业性肌肉骨骼疾病与职业性精神行为障碍。 | 旧口径 10 类 132 种已废止 |
| kc6.29 | 视同工伤三项的待遇差别〔必考〕 | 突发疾病 48 小时内死亡、抢险救灾两项享受全部工伤保险待遇；旧伤复发只享受除一次性伤残补助金以外的待遇。 | 三项待遇并不相同 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| kc6.30 | 个人账户与统筹基金的支付范围〔必考〕 | 个人账户付门诊急诊、定点药店购药、起付线下及按比例自付；统筹基金付住院、急诊留观7日内、门诊放化疗与肾透析。 | 留观7日指住院前留观 |

## 二、老师课堂案例（结论版）

| 案例 | 一句话案情 | 结论 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 案例1 并轨前的工龄怎么算 | 机关事业单位2014年10月才建养老保险，此前参加工作的人有工龄、无缴费 | 制度建立前连续工龄视同缴费年限，与实缴年限合并计算 | 《社会保险法》第13条；2014年10月并轨 |
| 案例2 缴费基数为何不能按实际工资 | 北京社平12000元，职工工资远高于或远低于社平，能否按实际工资缴 | 基数3倍封顶、0.6倍保底，指数只能落在0.6–3.0 | 国办发〔2019〕13号；《社会保险法》第12条 |
| 案例3 给北京职工算基础养老金 | 设社平12000元、缴费40年，指数分别为3与0.6，算两者差别 | 指数3得社平80%、0.6得32%，制度上就是多缴多得、长缴多得 | 国发〔2005〕38号 |
| 案例4 人活着钱没了与人没了钱还在 | 60岁退休按139个月计发，账户领完后人还活着；另一人65岁去世留余额 | 领完后由统筹继续按原标准发；余额可继承，统筹不退不继承 | 《社会保险法》第14、15条 |
| 案例5 女性比男性多领11年? | 女55岁退休、男63岁，女性寿命又高约3岁，是否多领11年 | 现行男女不同龄；男女同龄是趋势，差别依据老师未讲 | 2024年9月13日延退决定第一条 |
| 案例6 3亿老人每月9000亿 | 假设3亿退休人员每人每月3000元，每月需发放9000亿元 | 现收现付靠抚养比支撑，故采部分积累而非纯现收现付 | 《社会保险法》第11条；国发〔2005〕38号 |
| 案例7 网红、个体户为何可自愿不参保 | 企业职工强制参保，网红、个体户等灵活就业人员参保与否由本人决定 | 有单位必强制，灵活就业为授权性自愿，仍可参加职工或居民养老保险 | 《社会保险法》第10条第2款 |
| 案例8 同一次工伤，钱由谁出 | 工伤鉴定为1–4级、5–6级或7–10级，待遇项目与支付主体不同 | 社会化待遇归基金；5–6级伤残津贴、一次性伤残就业补助金归单位 | 《社会保险法》第38、39条；《工伤保险条例》第35–37条 |
| 案例9 2026年因工死亡赔多少 | 职工2026年因工死亡，近亲属主张三项待遇，与人身损害赔偿比较 | 20倍＋6个月＋40%/30%，无精神赔偿、不分户籍城乡 | 《工伤保险条例》第39条；2026年标准1,130,040元 |
| 案例10 工伤医疗费能否走医保 | 职工受伤，单位同时缴了医保与工伤保险，医疗费走哪个基金 | 属工伤的由工伤保险基金付，医保基金不重复支付 | 《社会保险法》第30条 |
| 案例11 起付线与封顶线（白血病怎么办） | 北京门诊起付线2000元、基本医保设封顶线，白血病治疗费远超封顶 | 起付线下个人账户付，封顶线下统筹按比例付，超封顶由大额互助、补充或商业保险接续 | 国办发〔2021〕14号；北京现行标准 |
| 案例12 北京产假能休多少天 | 国家基准98天，北京延长生育假60天，经单位同意可再增1至3个月 | 北京可达158天，经单位同意最长248天 | 《女职工劳动保护特别规定》第7条；北京地方规定 |
| 案例13 生育津贴差额归谁 | 单位上年度月均工资5000元，甲工资9000元、乙3000元，两人均参保 | 甲差额4000元由单位补发；乙多出2000元归自己，不再缴回 | 《社会保险法》第56条；国办发〔2019〕10号 |

**录音缺口**：工伤认定情形、视同工伤与失业保险全章课堂未讲，这部分只能按《工伤保险条例》第14–16条、《社会保险法》第44–51条与课件记，不要当成老师原话。

## 三、名词解释（背这一列）

| 术语 | 定义（≤50字，可直接写答题卡） |
|---|---|
| 社会保险 | 国家立法建立，对劳动者生老病死伤残失业等风险给予物质帮助的制度；特征为社会性、强制性、互济性、补偿性。 |
| 统账结合 | 养老基金分两块：单位缴费16%进社会统筹（现收现付、互助共济），个人缴费8%进个人账户（完全积累、归个人所有）。 |

| | |
|---|---|
| 现收现付 | 以当期在职者缴费支付当期退休者养老金，当期收支、基本不留积累，运行基础是人口结构。 |
| 完全积累 | 工作期间缴费全部记入个人账户逐年积累，退休后从本人积累中领取；不怕人口结构，怕通货膨胀贬值。 |
| 部分积累 | 现收现付与完全积累相结合，统筹部分现收现付、个人账户部分完全积累，我国现行模式。 |
| 代际赡养 | 已退休者养老金由在职一代缴费支付，待其退休再由下一代负担，即「当代人养前代人」。 |
| 视同缴费年限 | 制度建立前的连续工龄（企业约1991年前、机关事业单位2014年10月前）虽未缴费但视同已缴，与实缴合并计算。 |
| 缴费基数 | 计算应缴费额的工资基数，上限为当地上年度社平工资300%、下限60%，每年核定一次。 |
| 本人平均缴费指数 | 各年缴费基数与当年社平工资之比的平均值；因基数限0.6–3倍，指数只能落在0.6–3.0。 |
| 计发月数 | 计算个人账户养老金时除储存额的月数，按退休年龄定：50岁195、55岁170、60岁139、63岁117。 |
| 基本养老金 | 符合法定条件后按月领取的待遇，由基础养老金（统筹支付）与个人账户养老金（账户支付）组成。 |
| 企业年金 | 已参加基本养老保险的单位自主建立的补充养老保险，单位不超8%、单位与个人合计不超12%，全部计入个人账户。 |
| 个人养老金 | 政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营的第三支柱，2022年起实施，每年缴费上限1.2万元，享受税收递延。 |
| 工伤认定 | 对职工所受伤害是否属于工伤的行政确认：应当认定7种、视同3种，故意犯罪、醉酒吸毒、自残自杀不认定。 |
| 停工留薪期 | 工伤职工治疗期间暂停工作、原工资福利待遇不变的期间，一般12个月，经确认可再延12个月，由单位支付。 |
| 一次性工亡补助金 | 职工因工死亡时由工伤保险基金支付，标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍，全国统一。 |
| 起付线与封顶线 | 起付线是统筹基金开始支付前由个人负担的额度，封顶线是基金最高支付限额，中间部分按比例支付。 |
| 大额医疗费用互助 | 基本医保之外，由单位与参保人员共同缴费、支付超封顶线医疗费用的互助共济制度，属职工医保第二层保障。 |
| 生育保险 | 职工因生育暂时中断收入时获得物质帮助的制度；单位单方缴费、个人不缴，已与职工医保合并实施。 |
| 生育津贴 | 女职工产假期间由生育保险基金按单位上年度职工月平均工资计发的津贴，低于本人工资由单位补足。 |
| 长期护理保险 | 对因年老、疾病、伤残失能需专人护理的费用予以支付的「第六险」，2026年起全国推开、3年基本建立。 |
| 失业保险 | 单位与个人共同缴费，使非因本人意愿中断就业者在法定期间获得物质帮助并促进再就业的制度。 |
| 行业差别费率 | 按行业工伤风险程度确定不同基准费率档次（八档0.2%–1.9%），再按单位工伤发生率上浮或下浮。 |

## 四、必背数字 / 期限 / 比例

| 事项 | 数字 | 依据 |
|---|---|---|
| 养老缴费比例 | 单位16%（进统筹）、个人8%（进个人账户） | 国办发〔2019〕13号；国发〔2005〕38号 |
| 养老缴费基数 | 当地社平300%封顶、60%保底（北京社平12000元对应3.6万 / 7200元） | 国办发〔2019〕13号 |
| 灵活就业养老费率 | 20% = 12%进统筹 + 8%进个人账户 | 课件第23页；《社会保险法》第12条 |
| 最低缴费年限 | 现15年；2030年1月1日起每年提高6个月，2039年20年 | 《延退办法》第二条 |
| 法定退休年龄 | 男63、女58 / 55；2025年1月1日起渐进，2040年到位 | 2024年9月13日决定第一条 |
| 弹性退休 | 提前最长3年（不低于原法定年龄）；延迟最长3年（须协商一致） | 《延退办法》第三条 |
| 基础养老金 | 社平×(1 + 指数)÷2×缴费年限×1%，每满1年发1% | 国发〔2005〕38号 |
| 个人账户计发月数 | 50岁195、55岁170、60岁139、63岁117 | 国发〔2005〕38号附表 |
| 医保费率 | 单位工资总额6%左右、个人本人工资2%（2021年起单位缴费全进统筹） | 国发〔1998〕44号；国办发〔2021〕14号 |
| 医保起付与封顶 | 起付线原则为当地职工年平均工资10%左右；北京门诊2000元、住院封顶50万元、门诊2万元以上上不封顶 | 国发〔1998〕44号；北京市医保局 |

| | | |
|---|---|---|
| 失业总费率 | 1.5%，阶段性降至1%（单位0.5%＋个人0.5%） | 现行阶段性降费口径 |
| 失业保险金期限 | 满1年不足5年12个月、5至10年18个月、10年以上24个月，合并最长24个月 | 《社会保险法》第46条 |
| 工伤基准费率 | 八档0.2% / 0.4% / 0.7% / 0.9% / 1.1% / 1.3% / 1.6% / 1.9%，全国平均0.75% | 人社部发〔2015〕71号 |
| 停工留薪期 | 12个月，经确认可再延12个月（最长24个月） | 《工伤保险条例》第33条 |
| 因工死亡三项 | 工亡补助金20倍、丧葬补助金6个月、抚恤金配偶40%其他30%孤寡孤儿＋10% | 《工伤保险条例》第39条 |
| 生活护理费 | 完全 / 大部分 / 部分不能自理＝社平50% / 40% / 30% | 《工伤保险条例》第34条 |
| 生育津贴公式 | 单位上年度职工月平均工资÷30×产假天数（用30不用21.75） | 《社会保险法》第56条；北京口径 |
| 产假 | 国家98天；北京98＋60＝158天，经单位同意最长248天 | 《女职工劳动保护特别规定》第7条 |
| 生育津贴的缴费门槛（北京） | 分娩前连续缴费不足 9 个月的，津贴由单位支付；分娩之月后（含）连续缴费满 12 个月的，由基金补支 | 北京口径；《社会保险法》第 56 条 |
| 北京失业保险金标准（2026） | 满 1 年不满 5 年 2129 元/月，5—10 年 2156，10—15 年 2188，15—20 年 2215，20 年以上 2286；第 13 个月起统一 2129 元 | 北京市 2026 年标准；第 46、47 条 |